

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5523/2536

นาย เอก พจน์ วานิช กับพวก
นางสาว จินตนา บุรินทร์โกษฐ์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 797, มาตรา 1012, มาตรา 1336

ป.วิ.พ. มาตรา 141, มาตรา 183

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนชื่อจำเลยออกจากโฉนดที่ดินโดยอ้างว่ามอบให้จำเลยเป็นตัวแทนและให้ลงชื่อเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโฉนดแทนโจทก์ การที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าโจทก์กับจำเลยไม่ได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือกันไว้ทำให้พยานหลักฐานของโจทก์มีน้ำหนักน้อยนั้น มิใช่เป็นการวินิจฉัยข้อเท็จจริงนอกสำนวนและนอกฟ้องนอกประเด็นเพราะเป็นการยกข้อเท็จจริงที่ได้ความจากการสืบพยานของทั้งสองฝ่ายว่าโจทก์กับจำเลยไม่ได้ทำหลักฐานเป็นหนังสือ กันไว้จริงเพื่อเป็นเหตุผลชี้ให้เห็นว่าโจทก์มิได้มอบให้จำเลยเป็นตัวแทนและลงชื่อจำเลย ไว้ในโฉนดที่ดินพิพาทแทนโจทก์

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยจดทะเบียนเพิกถอนชื่อจำเลยออกจากโฉนดที่ดินเลขที่ 1028, 1029 และ 1030 แล้วใส่ชื่อโจทก์ทั้งสี่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ โดยให้โจทก์ที่ 1 มีกรรมสิทธิ์ 7 ใน 10 ส่วน โจทก์ที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 มีกรรมสิทธิ์คนละ 1 ใน 10 ส่วน หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาแทน และ

ให้จำเลยส่งมอบที่ดินและโฉนดที่ดินทั้งสามแปลงให้แก่โจทก์กับห้ามจำเลยเข้าไป
เกี่ยวข้องกับที่ดินดังกล่าว

จำเลยให้การว่า จำเลย โจทก์ที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 เข้าหุ้นกันซื้อที่ดินพิพาททั้งสาม
แปลงมาเพื่อนำไปจัดสรรขายโดยจำเลยถือหุ้น 7 ส่วน นอกนั้นคนละ 1 ส่วน โจทก์ที่
2 ที่ 3 และที่ 4 ไม่มีอำนาจฟ้องเพราะหุ้นส่วนเล็กน้อยยังไม่มี การชำระบัญชี จำเลย
มิได้ถือหุ้นแทนโจทก์ที่ 1 โจทก์ที่ 1 ประสงค์จะเลิกร้างเป็นสามีภรรยา กับจำเลยจึงได้
สมคบกับโจทก์อื่นนำความเท็จมาฟ้องจำเลย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยไปจดทะเบียนใส่ชื่อโจทก์ที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 เป็นผู้
ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกับจำเลยในที่ดินโฉนดเลขที่ 1028, 1029 และ 1030 ตำบลป่า
ตอง อำเภอกระทุ่ม จังหวัดภูเก็ต โดยให้โจทก์ที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 มีส่วนคนละ 1 ใน 10
ส่วน หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลย
ยกฟ้องโจทก์ที่ 1 คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์ที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

โจทก์ที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การที่ศาลอุทธรณ์ภาค 3 ใช้ดุลพินิจวินิจฉัยว่า โจทก์ที่ 1 กับ
จำเลยไม่ได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือกันไว้ จึงทำให้พยานหลักฐานของโจทก์ที่ 1 มีน้ำหนัก
น้อยนั้นเป็นการยกข้อเท็จจริงที่ได้ความจากการสืบพยานของทั้งสองฝ่ายว่า
โจทก์ที่ 1 กับจำเลยไม่ได้ทำหลักฐานเป็นหนังสือกันไว้จริง เพื่อเป็นเหตุให้เห็นว่า
โจทก์ที่ 1 มิได้มอบให้จำเลยเป็นตัวแทนและลงชื่อจำเลยไว้ในโฉนดที่ดินพิพาทแทน

โจทก์ที่ 1 จึงหาใช่เป็นการวินิจฉัยข้อเท็จจริงนอกสำนวนและนอกฟ้องนอกประเด็น
ดังที่โจทก์ที่ 1 ฎีกาไม่

พิพากษายืน

(บุญธรรม อยู่พุก-เริงธรรม ลัดพลี-สังเวียน รัตนมุง)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>